

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [9] 방음벽 공사비 청구 필요

관 련 부 서 ○○ ◎팀

조 치 부 서 ○○ ◎팀

내 용

1. 업무 개요

○○ ◎팀은 연료전지 발전소 건설 및 운영 업무를 수행하고 있으며, 지역단체와의 민원합의서로 인하여 EPC 시공사인 ☐☐가 방음벽을 설치·시공하게 되었으며, 20##년 #월 EPC 준공정산 시 방음벽 설치 공사비 #원(부가세 제외)을 ☐☐에게 지급처리 하였다

2. 관계 규정 및 판단기준

가. EPC 계약상 수급인의 의무

「○○발전소 건설공사 EPC 계약서」 계약일반조건에 따르면, 본 계약은 대한민국의 법의 적용을 받는 것으로 되어 있고, 수급자 및 하수급자는 업무 수행 과정에서 대한민국의 법·규칙·규정 및 시행령을 준수하여야 하며, 그 위반에 대한 책임은 수급자에게 있는 것으로 명시되어 있다.

또한 같은 계약서 계약특수조건에 따르면, 수급자는 계약문서에 명시되지 않은 사항이라 하더라도 발전소의 구조 및 기능 유지, 인허가 및 승인 취득상 필요한 사항이 있는 경우 수급자는 계약상 설계변경 사유에 해당하지 않더라도

자신의 책임과 비용으로 설계에 반영하기 위한 조치를 하여야 하며, 시공 중 발견된 경우에도 동일하게 적용되는 것으로 되어 있다.

그리고 같은 계약서 계약특수조건에 따르면, 주기기 및 주변설비의 경우 하자보증기간 개시일로부터 #년간, 설치시공의 경우 #년 등으로 명시되어 있다.

한편 「소음·진동관리법」에 따른 생활소음·진동 규제기준에 따르면, ○○ 사업부지의 경우 용도지역이 자연녹지지역에 해당되어 야간 소음 기준은 #db 이하로 규정하고 있다

따라서 소음 민원 해결과 법적 규제치 준수는 계약서상 준거법 및 수급자의 업무 범위에 포함되는 사항으로, 이는 발주자가 부담할 사항이 아니라 EPC 계약상 수급자가 자기 비용으로 조치하여야 할 사항에 해당한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○의 방음벽 설치 공사비 부담 사유를 점검한 결과, ◎팀에서는 EPC 계약 체결(20##년 #월) 이전인 20##년 #월 SPC 사업 개발사인 ØØ가 지역과 체결한 민원 합의서의 “본 사업의 안전성·환경성 확보를 위해 현 발전소 사업부지 외곽 경계로 높이 #미터의 방음벽을 설치한다” 조항을 근거로 제시하였다.

이후 같은 사유로 본 건 EPC 변경 계약 #차가 추진 되었으며, 준공 시 방음벽 설치공사비 # 원이 20##년 #월 ☒☒에 지급된 것으로 확인되었다.

그러나 발전소 주변지역 소음이 현재에도 법적 한도치를 초과하고 있는 상황에서, 소음 저감을 위한 방음벽 설치에 계약상 ‘완성도 높은 목적물 인도’를 위한 수급자의 의무 범위에 포함되는 사항으로서, 이를 별도의 민원 합의 사항으로

보아 설계변경(변경계약)에 반영하여 발주자가 비용을 부담하도록 한 것은 법적 기준 초과에 따른 책임소재 판단 오인 및 계약관리 측면에서 적정하지 않은 것으로 판단 된다.

또한 감사일 현재 법적 기준 초과 소음 및 민원과 관련하여 ㉠가 해당 부분을 자기 비용으로 처리하겠다는 입장을 일부 표명하였음에도 불구하고 방음벽 설치 공사비를 발주자가 부담한 것은 비용 부담 주체의 일관성이 결여된 조치로 판단된다.

아울러 유사한 시기에 준공된 동일 SOFC 유형의 ■■■연료전지 사례를 보면, 동일 EPC 시공사인 ㉠가 소음 관련 민원에 대하여 자체 비용으로 대응한 사례가 확인되는 점에 비추어 볼 때, 본 건의 비용 부담 처리 역시 계약상 책임 범위에 대한 검토가 충분하지 않은 것으로 판단 된다.

관련부서 의견 ○○ ©팀에서는 EPC 계약 체결 이전 연도에 이미 지역과 체결된 민원 합의서 등에 따라 부득이하게 소음관련 방음벽 설치 공사비를 SPC가 부담하게 되었다는 의견을 제시하고 있다.

조치할 사항 ○○ 사장은 소음 민원 해결 및 법적 규제치 준수 의무는 「○발전소 건설공사 EPC 계약서」 및 관련 준거법상 수급인(㉠)의 과업 범위에 포함되어 있음을 고려하여, 소음관련 방음벽 공사비를 수급인(㉠)에게 청구(환수)하는 방안을 검토·조치하시기 바랍니다.(통보)